

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שרן מרים השכל
סימון דוידסון

פ/25/280

הצעת חוק הספורט (תיקון – זכויות ספורטאי קטין), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 11א 1. בחוק הספורט, התשמ"ח–1988¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11א –

(1) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(א1) יבוא :

"(א) ספורטאי שטרם מלאו לו 18 שנים יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע בכתב על רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת בתוך 30 ימים מיום מתן הודעה כאמור; אין להתנות מעבר ספורטאי כאמור מאגודה לאגודה בתשלום או בהסגר;

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), ספורטאי פעיל בענף הכדורגל או הכדורסל שמלאו לו 15 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים המבקש לעבור לאגודה בליגה הבכירה בענפים אלה, לפי העניין, יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע בכתב על רצונו לעבור לאותה אגודה, והוא יוכל לעבור אליה במועדים הפורטים להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה – בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט – בסיומה של אותה עונה; אין להתנות מעבר ספורטאי כאמור בסעיף קטן זה מאגודה לאגודה בתשלום או בהסגר."

(2) בסעיף קטן (א3), בפסקה (1) –

(א) במקום הרישה יבוא "על אף ההוראות לפי סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) רשאים התאחדות או איגוד לכלול בתקנון, כמשמעותו בסעיף 10, הוראות אחרות בדבר העברת הספורטאים שעליהם חלות הוראות אותם סעיפים קטנים, ובלבד שאינן מתנות את המעבר בהסגר, ושנתקיימו בהן כל אלה:";

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

(ב) בפסקת משנה (א), במקום "הספורטאים" יבוא "הספורטאים, בתקופת פעילות באגודה";

(3) בסעיפים קטנים (א5) ו-(ב), בכל מקום, במקום "17" יבוא "18".

דברי הסבר

העיסוק בספורט המקצועי בישראל מוסדר דרך כרטיסי שחקן שנרכשים על ידי אגודות הספורט בענפים השונים. הסדרים אלו מביאים לעיתים קרובות להתנגשות בין ספורטאים לבין האגודות שלהן הם שייכים.

כך, במקרים רבים מעברו של ספורטאי צעיר מתאפשר רק בכפוף לפיצויים עליהם הסכימו האגודה המעבירה את הספורטאי, והאגודה שקולטת אותו. פיצויים אלה עלולים להגיע לסכומים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים, ובמקרים רבים היעדר הסכמה בין האגודות על גובה הפיצוי – מביא להכשלת מעברו של הספורטאי. עניין זה פוגע בחופש העיסוק של הספורטאים הצעירים, וגורם לכך שבמקרים מסוימים, ספורטאים נותרים באגודה שאינם מעוניינים להימנות עמה, או פורשים מעיסוק בענף בניגוד לרצונם. לאור האמור, מוצע לקבוע שמעברו של ספורטאי קטין שגילו עד 18, לא יותנה בתשלום או בהסגר. על פי המוצע, מעבר כאמור יתאפשר בתוך 30 ימים מיום שהספורטאי הודיע בכתב על רצונו לעבור לאגודה אחרת.

כן מוצע לקבוע חריג לגבי ספורטאי קטין שמלאו לו 15 שנים, מענפי הכדורגל והכדורסל, ובמקרה שהוא מבקש לעבור לאגודה אחרת שנמנית עם הליגה הבכירה באותו ענף, לא ניתן יהיה להתנות את מעברו בתשלום או בהסגר, אולם המעבר יתאפשר לרוב רק בסיומה של עונת הספורט. בנוסף מוצע לקבוע כי התאחדות או איגוד המרכזים את ענף הספורט, יהיו רשאים לקבוע בתקנון הוראות אחרות לעניין מעבר ספורטאים בין אגודות שיחולו במקרים אלה, בין היתר, בעניין התשלום. על גופים אלה יהיה להתחשב בגיל הספורטאים, בענף הספורט ובתקופת הפעילות של הספורטאי באגודה.

לבסוף מוצע לקבוע כי כלל ההסדרים הקבועים כיום בחוק הספורט לגבי מעבר של ספורטאים קטינים בין אגודות, יחולו עד גיל 18 במקום עד גיל 17.

הצעת חוק בנוסח זהה הונחה לקריאה הראשונה על שולחן הכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק הכנסת – 916).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

